

1501637-82.2019.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2306026/2019 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501637-82.2019.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501637-82.2019.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2306026/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 8100497 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14215/2019 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2306026 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 14215/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2306026 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 14215/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA, 2306026 - DISE-

DEL.SEC.ARAÇATUBA, 14215/19/308 - DISE- DEL.SEC.ARAÇATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LANA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

LANA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA COSTA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33 c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo consta, no dia 20 de outubro de 2019, por volta de 17h45, na Rodovia SP 300, no KM 530, neste município e Comarca, a acusada trazia consigo e transportava drogas consistentes em duas mil e vinte e duas gramas e quarenta e

seis decigramas (2.022,46 g) da substância Cannabis Sativa L (maconha), na forma de "haxixe", distribuída em 05 tabletes, envoltos em fita adesiva verde, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de constatação de fl. 13 e laudo pericial toxicológico de fls. 50/53.

A denúncia foi oferecida em 18 de novembro de 2019 (fls. 01). Devidamente notificada, a denunciada apresentou escrita defesa (fls. 163/171). A denúncia foi recebida no dia 28 de maio de 2021 (fls. 181/182).

Na instrução criminal foi realizada a oitiva de duas (02) testemunhas e, sendo que, ao final, foi a acusada interrogada (fls. 206, 207 e 208/209).

Em memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se a ré nos termos da denúncia (fls. 212/216). A defesa, por sua vez, no tocante à aplicação da pena, requereu seja considerada a atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em fração intermediária não inferior a 1/2 (metade) e a imposição de regime inicial aberto com substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 260/280).

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, encontrando-se pronto o processo, passo ao julgamento do feito, em homenagem à razoável duração do processo e considerando a ausência do Magistrado titular que encerrou a instrução. A esse respeito, confira-se o precedente:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 399, § 2º) INOCORRÊNCIA APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESES SUBSIDIÁRIAS AFASTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO" (TJSP. Apelação nº 0003826- 11.2012.8.26.0197. Nona Câmara de Direito Criminal. Rel. Roberto Midolla. J. 04.04.2013).

A questão, inclusive, foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim ementada: "HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. ART. 399, § 2º, DO CPP. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO AO MENCIONADO PRIMADO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a sentença no feito, nos termos do § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal. 2. Em razão da ausência de outras normas específicas regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - permitida pelo art. 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser aplicado subsidiariamente o contido no art. 132 do Código de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor do magistrado (Precedentes STJ). 3. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. 4. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal quando da prolação da sentença, não há qualquer informação nos autos do motivo pelo qual o édito repressivo foi exarado pela Juíza Substituta Rosaura Marques Borba e não pelo magistrado que presidiu a instrução do processo, qual seja, Joni Victória Simões, razão pela qual não há como se aferir se o presente caso enquadra-se nas exceções ao princípio da identidade física do juiz preconizadas no art. 132 do Código de Processo Civil a ensejar ou não o reconhecimento da aventada nulidade da decisão condenatória. (...) 3. Ordem denegada" (HC 133407/RS, HABEAS CORPUS 2009/0065685-5. Ministro JORGE MUSSI (1138), julgado em 03/02/2011).

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade criminoso está provada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14 e laudo de exame químico-toxicológicos de fls. 50/53, bem como pela prova

oral colhida ao longo da instrução.

A autoria, de igual modo, é inequívoca.

Durante o interrogatório, a acusada confessou o tráfico de drogas, alegando que receberia três mil reais para transportar o entorpecente de Ponta Porã/MS a Governador Valadares /MG (fls. 208/209).

A confissão judicial da ré vem corroborada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução. Vejamos:

A testemunha Fausto, policial rodoviário, contou que estava realizando fiscalização de rotina pela Rodovia Marechal Rondon, KM 530, juntamente com seu colega de farda, quando então realizaram a abordagem em um ônibus da empresa Gontijo, que tinha como itinerário Campo Grande/MS X Belo Horizonte/MG. Disse que ao indagar a acusada, percebeu certo nervosismo, no que perguntou se ela viajava com bagagens, tendo ela lhe entregado dois tickets. Esclareceu que ao verificar a mala pequena, encontrou em seu interior diversas peças de roupas femininas, contudo, também encontrou um fundo falso, que continha em seu interior 5 tabletes envoltos em fita adesiva verde que continha em seu interior erva escura, com odor de maconha, prensada, demonstrando ser maconha na forma de "haxixe". Indagada na ocasião, a ré contou que havia sido contratada por um desconhecido pela promessa de pagamento de R\$3000,00, para buscar a droga na rodoviária da cidade de Coronel Sapucaia/MS para levar a droga até a cidade de Governador Valadares/MG.

A testemunha Leandro, policial rodoviário, confirmou os relatos de seu colega de farda. Salientou que o ticket da mala em que fora localizada a droga era o mesmo que estava em poder da denunciada que, prontamente à abordagem, confirmou a propriedade do entorpecente.

Como se observa, os policiais responsáveis pela apreensão da droga apresentaram versões uníssonas e coerentes entre si. Ambos relataram com precisão o ocorrido no dia dos fatos, inclusive o que motivou a abordagem da acusada. Ademais, a própria ré confirmou, de pronto, a propriedade da droga, inclusive, tendo confessado o transporte do entorpecente perante este Juízo.

Outrossim, dúvidas não há acerca do transporte do entorpecente, já que a acusada em seu interrogatório admitiu que levava a droga de um Estado para outro. Dessa forma, a finalidade do entorpecente é inequívoca no sentido de que se destinava à distribuição para consumo de terceiros.

Assim, a vultuosa quantidade de drogas e a forma de acondicionamento, juntamente com toda a circunstância fática que envolveu a prisão da denunciada, aliada a sua confissão judicial, permitem concluir que o entorpecente se destinava unicamente ao consumo de terceiros, ou seja, comércio ilegal. Friso que o contexto fático não permite afastar tal destinação.

No mais, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06, tendo em vista que a infração foi cometida entre os Estados da Federação, de acordo com a prova colhida nos autos.

Ademais, para a configuração das causas de aumento de tráfico interestadual não há a necessidade de transposição efetiva de fronteira interestadual, bastando que fique evidenciado, pelos elementos de prova, que a droga transportada teria como destino localidade de outro estado da Federação, como é o caso dos autos, em que a denunciada embarcou no Estado do Mato Grosso do Sul e abordada já no Estado de São Paulo. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "TRÁFICO INTERESTADUAL. DROGAS. TRANSPORTE PÚBLICO Na espécie, o paciente foi abordado dentro de transporte coletivo, quando transportava 1.120 g de cocaína, no interior de sua bagagem pessoal. A pena foi fixada em oito anos e nove meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, sendo que o tribunal a quo confirmou as causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006. No writ, o paciente alega a necessidade de efetiva transposição da fronteira para a caracterização do tráfico interestadual de drogas. Nesse contexto, a Turma denegou a ordem ao entendimento de que, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, bastando que fique evidenciado, pelos elementos de prova, que a droga transportada teria como destino localidade de outro estado da Federação. In casu, o paciente foi preso em flagrante em ônibus que

fazia o trajeto de Ponta Porã/MS – São Paulo/SP, trazendo consigo droga (420,78 gramas), e confessou aos policiais no momento da sua abordagem a intenção de vender o entorpecente na cidade de Cambará/PR. Ressaltou-se que a referida causa de aumento de pena visou valorar o elevado grau de reprovabilidade da conduta daquele que busca fornecer droga para além dos limites do seu estado. Ademais, consignou-se que, o fato de a droga ter sido encontrada na mala do paciente localizada no interior de transporte coletivo (ônibus) mostrou-se suficiente para a caracterização da majorante prevista no art. 40, III, da mencionada lei”.

Precedentes citados do STF: HC 99.452-MS, DJe 8/10/2010; do STJ: HC 157.630-SP, DJe 13/12/2010; REsp 1.199.567-MS, DJe 28/6/2011; HC 100.644-MS, DJe 28/6/2011, e HC 184.419-MS, DJe 13/12/2010. HC 109.724-MS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 23/8/2011.

Comprovadas, portanto, autoria e materialidade delitiva do delito em tela, passo a dosar a pena da ré.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, vejo que a ré é primária. No entanto, as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, haja vista a vultuosa quantidade de droga transportada por ela (duas mil e vinte e duas gramas e quarenta e seis decigramas (2.022,46 g) da substância Cannabis Sativa L (maconha), na forma de “haxixe”, distribuída em 05 tabletes). Nesses termos, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Na segunda fase de dosimetria, encontra-se presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase, presente a majorante relativa à prática do tráfico de drogas entre Estados da Federação (artigo 40, inciso V da Lei 11.343/06), elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) nos termos da fundamentação alhures, que atinge o montante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ainda na terceira fase, concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a acusada não faz jus a essa benesse, posto que, apesar de ser primária e possuir bons antecedentes, não se pode afirmar que não integre organização criminosa. É que não há como negar que efetivamente integra organização criminosa a pessoa que transporta entorpecente em grande quantidade, nas condições da ré, que foi previamente ajustada, mediante remuneração. Não se pode perder de vista que a pessoa que funciona como “mula” no transporte de droga, de fato, integra a organização criminosa já que seu trabalho é uma condição sine qua non para a narcotraficância.

Digo isso pois toda organização criminosa estrutura-se a partir de uma divisão de tarefas que objetiva um fim comum e no caso das “mulas”, que tem a função justamente de transportar, dispersando o risco de sua apreensão e afastando ainda mais a possibilidade de captura dos verdadeiros donos do negócio e de seus financiadores, é inegável que esteja inserida nesse contexto como essencial.

Respeitados entendimentos diversos, quantidades elevadas são denotadoras de que o agente, para ter acesso a elas, incorporou-se à organização criminosa, critério jurisprudencial encontrável tanto no Col. Supremo Tribunal Federal (RHC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013), quanto no E. STJ (AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013 e AgRg no AREsp 180.580/MG mesma rel. j. 7.3.2013).

Acerca do transportador, o col. Supremo Tribunal Federal já deu paradigma para recusar o privilégio para o ‘mula’, confira-se: “(...) PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do réu a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (STF, HC 135.281, j. 18.12.2018).

O rel., Min. MARCO AURÉLIO, de modo objetivo prelecionou, ‘verbis’: “(...) Observem a motivação lançada pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Considerou a dedicação a atividades delitivas, levando em conta o fato de o paciente exercer a

função de transportador "mula". Atuou estritamente no campo técnico. O mula é o elo entre o fornecedor e o destinatário da droga, sendo pessoa de confiança do grupo criminoso. Configurado o envolvimento em organização criminosa, não cabe a redução da sanção". O e. STJ segue no mesmo sentido (AgRg no AREsp 962.949/SP, rel. o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29.8.16: "(...) A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que o acusado, enquanto no exercício da função de transportador ("mula"), integra organização criminosa e, portanto, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06".

Desse modo, afasto a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na hipótese, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, piso legal, à míngua de circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa será o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional, pois não há nos autos elementos que possam aferir a real situação econômica da sentenciada.

Levando-se em consideração o quantum de pena fixado e a quantidade considerável de entorpecentes apreendidos, entendo que o regime adequado para o início de cumprimento da pena deverá ser o fechado.

A respeito do tema, a jurisprudência reconhece que "o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga" (HC 492114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no REsp 1799931/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, especialmente o quantum de pena fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré LANA CRISTINA OLIVEIRA ROCHA COSTA, qualificada nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, piso legal, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V da Lei 11.343/06.

A ré poderá recorrer em liberdade porque solta permaneceu durante toda a instrução, não se mostrando necessária, nesse momento processual, a decretação de sua custódia cautelar.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).

Nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, arcará o acusado com o pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observando-se o artigo 12, da Lei nº 1.060/50, pois ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

P. R. I. C.

Araçatuba, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA